

0001648-60.2016.8.26.0323

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... um "vapor", indivíduo comprometido com o tráfico, responsável por vender nas ruas das cidades drogas junto a usuários.

Outro não é o entendimento do E. Tribunal de Justiça deste estado:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida absolvição por carência de provas, com pleitos subsidiários de aplicação do redutor da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0001648-60.2016.8.26.0323 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001648-60.2016.8.26.0323

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 851/2016 - Delegacia de Polícia de Lorena

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

PABLO STEFANO ESPINDOLA MASSA e outro

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de JOHNY RIBAS DE ABREU, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (fls. 02/03).

A exordial foi aditada (fls. 45/47). Após, o réu foi notificado (fls. 112), apresentando a sua defesa preliminar (fls. 119). A denúncia foi recebida em 17 de fevereiro de 2021 (fls. 120/121).

Durante a instrução criminal foram ouvidas as testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais em memoriais, devido ao fracionamento da prova oral.

O Parquet pugnou pela integral procedência da ação penal, com a consequente condenação do réu, nos termos da denúncia aditada (fls. 211/214). A defesa, ao seu turno, requereu a absolvição do réu, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (fls. 217/220).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelos elementos colhidos na fase inquisitiva, como o auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), boletim de ocorrência (fls. 21/23), auto de exibição e apreensão (fls. 24/25), laudo de constatação provisória (fls. 28/29) e laudo químico toxicológico definitivo (fls. 59/61, 64/66 e 67/69), com resultados positivos para “tetrahydrocannabinol – maconha – THC” e “cocaína”, substâncias presente na lista da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações; posteriormente renovados sob o pálio do contraditório e ampla defesa.

O mesmo se pode dizer quanto à prova de autoria. Senão vejamos.

O policial militar Danilo Rodrigues de Souza contou que durante patrulhamento de rotina avistou o réu entregando algo a uma pessoa. De acordo com o depoente, como o local era conhecido pelo intenso tráfico, e o próprio Johny ligado à tal atividade, resolveu aborda-lo, ocasião em que percebeu que este havia passado uma sacola contendo diversos entorpecentes e dinheiro à testemunha Pablo. Ao final, disse que atualmente não tem notícias de que o acusado continua na vil empreitada.

O policial militar Zaqueu Siqueira Azarias apresentou narrativa semelhante. Questionado, esclareceu que à época do ocorrido a polícia recebeu diversas denúncias de que Johny, vulgo “Neguinho”, traficava no local dos fatos. Segundo a testemunha, atualmente, não há movimento delituoso naquele lugar, ou mesmo informações de que o réu continue a traficar.

A testemunha Pablo Stefano Espindola Massa contou que estava com vinte reais, e usava entorpecentes no local. Disse que o acusado usava drogas com ele quando os policiais militares chegaram e prenderam os dois, conduzindo-os à delegacia.

O réu, por sua vez, negou o tráfico. Declarou que estava no local para usar drogas com Pablo. Afirmou que com eles foi apreendido apenas uma pequena quantidade de narcóticos, e que as demais drogas somente foram apresentadas na delegacia. Ao final, contou que já havia sido abordado pelos policiais militares envolvidos na ocorrência, e que não tinha nada contra os mesmos.

Eis, portanto, as provas orais.

Pois bem. Como se vê, a versão defensiva, que se resume a negar os testemunhos policiais, restou ilhada no processo, não convencendo este Juízo.

Registre-se que os depoimentos dos policiais merecem ampla credibilidade, sejam eles, militares, civis, federais, rodoviários federais, ou mesmo qualquer outro agente de segurança pública, em linha com a jurisprudência dos nossos tribunais.

Confira-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Tribunal de Justiça deste estado:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.P.R.A. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido". (STJ; AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC; Relator: Ministro Ribeiro Dantas; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data da publicação: 23/03/2020); e

"Apelação criminal. Tráfico de entorpecente. Materialidade delitiva demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da substância entorpecente, laudo de exame químico-toxicológico e prova oral. Autoria comprovada pela palavra de testemunhas policiais - Depoimentos insuspeitos e harmônicos, suficientes para alicerçar o decreto condenatório - Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos - (...) Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1514240-51.2019.8.26.0228; Relator: José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020) (Ênfase na reprodução).

E assim é, não só pela presunção de legitimidade que a própria lei confere aos atos por eles praticados, em razão da natureza pública da função que exercem, mas, também, por conta do total desinteresse deles em incriminar inocentes.

Afinal, como acreditar que policiais militares; cuja função precípua é impedir que a legislação penal seja inobservada nas ruas, ou nas estradas federais, caso, também, da polícia militar e da rodoviária federal, respectivamente, ou mesmo, investigar a autoria daqueles que a violaram, como é o caso da polícia civil e federal; vá, eles próprios, violá-la, com o fito de incriminarem um inocente? Não faz qualquer sentido!

E não é só! Há, ainda, mais uma razão para se atribuir grande importância à palavra de tais agentes públicos: na maior parte das vezes, eles são os únicos dispostos a testemunharem sobre o que realmente viram sobre determinado crime.

Por motivos óbvios, ressaltado as pessoas ligadas ao criminoso por vínculo de parentesco, afinidade ou mesmo amizade, como no caso de Pablo; poucas são as pessoas que se dispõem a testemunhar, seja em sede policial, ou mesmo em Juízo, a respeito de um determinado crime. E, infelizmente, é forçoso admitir que assim o fazem por um motivo justificável, ou, ao menos, compreensível: medo de represálias.

Decerto, conhecendo-se a triste realidade da violência urbana existente em um país pobre igual ao nosso, não é difícil imaginar o receio de um morador da periferia, onde também reside a maior parte dos traficantes e, por via de consequente, são instalados os pontos de venda de drogas nas cidades, se apresentar em sede policial e, depois, em Juízo, contar o que seu vizinho traficante faz em sua rua, por exemplo.

Nesta toada, negar a validade dos testemunhos de tais agentes de segurança implicaria negar vigência às leis penais. Na prática, estas restariam ineficazes.

Isso não significa, lado outro, de modo algum, que as palavras dos policiais e agentes públicos em geral tenham peso superior às demais. Pode-se dizer que, em se tratando de provas, não existe hierarquia entre elas, todas são relativas.

É a essência do sistema da persuasão racional, disposto no artigo 155, "caput", do Código de Processo Penal, adotado atualmente:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Outro não é o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:

"Embargos de Declaração. Oposição contra acórdão. Prequestionamento. Violação ao artigo 156 do CPP em face do que dispõe o artigo 203 do mesmo código. Inocorrência. Alegação de que não constou no decisum o critério de avaliação da credibilidade dos depoimentos de testemunhas que teriam se retratado em juízo. Omissão não configurada. Valoração da prova de acordo com seu conteúdo, coerência e harmonização com os demais elementos constantes dos autos. Sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP). Liberdade do juízo na ponderação das provas produzidas. Consideração dos elementos de convicção que se mostraram mais confiáveis e aptos a revelar a verdade dos fatos. Julgamento plenamente justificado. Embargos rejeitados". (TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0005867-59.2002.8.26.0242; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Igarapava - Vara Única; Data do Julgamento: 10/11/2009; Data de Registro: 03/12/2009) (Sublinhado meu).

Fixada tal diretriz, observo que o caso dos autos é mais um em que o réu tenta, em vão, desacreditar a fala dos agentes da lei, sem produzir sequer um início de prova do que alega.

Muito pelo contrário. Diferente das testemunhas policiais, as quais reproduziram em Juízo tudo aquilo que haviam dito em sede policial (fls. 08 e 09), o acusado apenas negou o tráfico (fls. 07).

Ora, é no mínimo de se estranhar que o réu não tenha levado ao conhecimento da autoridade policial, o enredo sustentado em Juízo, vez que, em tese, Pablo lhe servia como álibi. Assim, por qual razão não registrou que estava no local tão somente para usar entorpecentes?

Como é de conhecimento comum, a conduta de quem possui droga para consumo pessoal sofreu forte despenalização, sendo atualmente considerado crime de menor potencial ofensivo, de competência dos Juizados Especiais Criminais. Portanto, não haveria qualquer razão para que o acusado omitir tal versão da autoridade policial, na tentativa de evitar a lavratura do auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas, com todos os reflexos gravosos dela decorrentes.

Ademais, veja-se que o réu sequer foi surpreendido na posse de objetos utilizados no consumo daquelas substâncias. Muito pelo contrário, a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos ("maconha", "crack" e cocaína), reforçam a conclusão do destino mercantil destes, sem esquecer do próprio *modus operandi* flagrado pelos policiais militar, os disseram terem visto o réu passando uma sacola contendo tais drogas a terceiro (testemunha Pablo), tal como um "vapor", indivíduo comprometido com o tráfico, responsável por vender nas ruas das cidades drogas junto a usuários.

Outro não é o entendimento do E. Tribunal de Justiça deste estado:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida absolvição por carência de provas, com pleitos subsidiários de aplicação do redutor da forma "privilegiada", abrandamento do regime inicial e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Descabimento. (...) Circunstância do flagrante, relativa a atos de mercancia, coonestada pelos relatos testemunhais dos policiais civis. Testemunho policial. Validade probatória. Precedentes. (...). Diligências que confirmaram a atuação do réu como vapor em

conhecido ponto de tráfico, tanto que já chegou a ser ele próprio preso em flagrante, ali, pelo mesmo crime. (...). Negado provimento aos apelos". (TJSP; Apelação Criminal 1504451-62.2018.8.26.0228; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 10ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/03/2020; Data de Registro: 30/03/2020) (Ênfase na reprodução).

Não se está aqui afastando a possibilidade do réu ser também usuário de drogas, tal como declarado pelo próprio, apenas que tal circunstância não afasta a possibilidade, como nos autos, de também vender drogas, ainda que eventualmente, e para sustentar o próprio vício.

Seguem julgados com o mesmo entendimento:

"Apelações criminais. (...) Não há possibilidade de se desclassificar as condutas para mero porte de drogas, certo que a jurisprudência não descarta a figura do usuário/traficante. 2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o tráfico aos apelantes e apelado (...) 6-) Recursos presos". (TJSP; Apelação Criminal 0001106-76.2017.8.26.0559; Relator: Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 05/12/2019; Data de Registro: 06/12/2019); e

"Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, caput, e § 4º da Lei 11.343/06 (...) Condição de usuário não tem o condão de descaracterizar o crime do artigo 33 da referida norma, a qual possui conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, sendo o bastante para a sua caracterização a prática de apenas uma delas (...) Dado parcial provimento ao recurso". (TJSP; Apelação Criminal 0002190-02.2017.8.26.0628; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 02/12/2019) (Sublinhados meus).

Assim, encampar a narrativa defensiva significaria não só fechar os olhos a uma realidade manifesta nos autos e dar costas ao óbvio, em total e completo desapego as normas da verdade e do bom senso, como também desprestigiar a palavra dos policiais envolvidos na presente ocorrência agentes que gozam de ampla credibilidade junto ao Poder Judiciário, sobretudo, por não terem qualquer interesse em incriminarem inocentes, como fundamentado acima.

De mais a mais, o réu não demonstrou estratégia criada para incriminá-lo, nem apontou motivo sério que permitisse tal conclusão; logo, não se desincumbiu do seu ônus, a teor do disposto no artigo 156, caput, do Código de Processo Penal.

A propósito:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO (MACONHA, COCAÍNA E CRACK) - OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA, ABRANDAMENTO DO REGIME E DETRAÇÃO PENAL - IMPOSSÍVEL ATENDER AOS PLEITOS - PRISÃO EM FLAGRANTE EM PONTO DE VENDA E NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS - NEGATIVA DO RÉU ISOLADA E ACUSAÇÃO DE EXTORSÃO RECHAÇADAS PELAS DEMAIS PROVAS, EM ESPECIAL DIANTE DOS DEPOIMENTOS SEGUROS E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE - O ÔNUS DA PROVA QUANTO AO ÁLIBI É DO RÉU, NOS TERMOS DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONDENAÇÃO BEM LANÇADA - A PENA FOI FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADOS TODOS OS ACRÉSCIMOS - A QUANTIDADE DE PENA E A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA JUSTIFICAM O REGIME FECHADO - RECURSO DESPROVIDO". (TJSP; Apelação Criminal 0001394-33.2016.8.26.0535; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/04/2020; Data de Registro: 16/04/2020) (Ênfase na reprodução).

Afinal, como fundamentado acima, a ideia de que possam os agentes da lei "forjarem" acusações em desfavor de pessoas, sem motivo algum, às escâncaras, é um verdadeiro

absurdo!

Por fim, importante mencionar que o testemunho de Pablo, segundo próprio, colega de longa data de Johny, deve ser recebido com reservas, vez que, à época dos fatos foi igualmente indiciado como autor do delito sub judice, conforme documentos de fls. 14/16.

Assim, o caso é mesmo de condenação do réu por infringência ao tipo penal do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Passo à calibragem penal.

O réu possui mau antecedente (processo 0002133-2014.8.26.0323, trânsito em julgado em 13/12/2016, pelo mesmo delito destes autos), conforme certidão (fls. 200/201).

Além disso, a diversidade e natureza dos narcóticos (parte deles, o maldito "crack") e a apreensão de valor em dinheiro indicam a maior reprovabilidade da conduta censurada, à vista do elevado risco gerado ao bem jurídico tutelado.

A propósito:

"Tráfico de drogas - (...) - Aumento da pena-base justificado - Maior nocividade do crack em relação a outras substâncias, bem como aos efeitos deletérios causados à saúde de seus usuários, (...). Recursos Improvidos". (TJSP; Apelação Criminal 1500458-55.2020.8.26.0417; Relator (a): Fátima Vilas Boas Cruz; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Paraguaçu Paulista - 2ª Vara; Data do Julgamento: 08/07/2022; Data de Registro: 08/07/2022); e

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. (...) PENAS. Base corretamente fixada em 1/6 acima do piso, tendo em vista a natureza especialmente deletéria das substâncias, notadamente o crack (art. 42 da Lei nº 11.343/06). (...). Recurso defensivo desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1500225-67.2020.8.26.0608; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/08/2021; Data de Registro: 30/08/2021) (Sublinhados meus).

Assim, fixo a pena-base elevada em 1/6 (um sexto) do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, aqui em definitivo, ausentes outras circunstâncias.

Outrossim, em que pese presente nos autos laudo do local dos fatos (fls. 56/57) e provas orais apontando que o tráfico realizado pelo acusado ocorreu nas imediações de escolas e entidades recreativas, deixo que reconhecer essa causa de aumento, vez que tal circunstância não foi descrita na denúncia, nem no aditamento realizado.

Nesse sentido, em julgado com a mesma majorante:

"Tráfico de Drogas - Insuficiência probatória - Absolvição - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Condenação mantida - Recurso não provido. Majorante prevista no artigo 40 inciso III da Lei 11.343/06 - Fato não descrito na denúncia - Princípio da correlação e congruência - Punição ilegítima - Causa de aumento afastada - Recurso provido". (TJSP; Apelação Criminal 1500196-75.2020.8.26.0621; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Aparecida - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/09/2021; Data de Registro: 08/09/2021) (Original sem marcação).

De outro lado, também não é hipótese de reconhecer a causa de diminuição disposta no parágrafo quarto do artigo 33, da Lei 11.343/06, à vista do passado criminal desabonador do acusado.

A propósito:

“Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Absolvição com base na insuficiência probatória – Aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006 – Impossibilidade – Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas – (...) – Condenação mantida – Dosimetria – Primeira fase – Aumento da pena base considerando os maus antecedentes – (...) – Terceira Fase – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11343/06, considerando-se o mau antecedente específico do sentenciado – (...) – Recurso improvido”. (TJSP; Apelação Criminal 1500384-50.2021.8.26.0551; Relator (a): Fátima Vilas Boas Cruz; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/08/2022; Data de Registro: 25/08/2022) (Ênfase minha).

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, à luz das circunstâncias judiciais desfavoráveis mencionadas alhures, bem como da própria natureza equiparada à hedionda do delito em questão (artigo 33, § 3º, do Código Penal).

Ademais, em se tratando de tráfico de drogas, distinto da figura privilegiada, estabelecer regime inicial diverso do fechado acabaria por também por ofender todo o arcabouço legal relativo à prevenção e reprovação do tráfico de drogas, já que a Constituição Federal, nossa lei maior, em seu artigo 5º, incisos XLIII e LI, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, autorizando até mesmo a extradição de brasileiro naturalizado, de forma a harmonizar a legislação pátria aos tratados internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário, não havendo razão para que, neste caso concreto, não dê cumprimento as essas políticas-criminas assumidas.

Incabível a aplicação de medidas despenalizadoras, por se mostrarem incompatíveis com a natureza hedionda do crime, ora em voga. Ainda que assim não fosse, o montante de pena aplicado, por si só, as inviabilizaria.

Por fim, fixo o dia-multa no piso legal, ou seja, em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo na data dos fatos, atualizado até o momento do seu efetivo pagamento, por serem parcas as informações acerca da situação financeira dos réus, forte nos artigos 49, § 2º, do Código Penal, e 43, da Lei 11.343/06.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar JOHNY RIBAS DE ABREU, qualificado nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e multa de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, diária mínima.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, vez que respondeu a todo o processo nessa condição, após a decisão na audiência de custódia (fls. 157), que lhe concedeu a liberdade provisória, não existindo qualquer motivo ponderoso à decretação de sua custódia preventiva, mesmo que ora condenado.

Custas pelo vencido, observada a gratuidade de justiça, que ora lhe concedo.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios ao advogado nomeado (fls. 113), de acordo com o previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Caso ainda não tenha sido realizado, encaminhem-se as drogas e demais apetrechos,

oficiando-se à autoridade policial para proceder a sua destruição.

Decreto o perdimento da quantia apreendida em favor da União, forte no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e artigo 63, inciso I, da Lei 11.343/06. Expeça-se o necessário com o trânsito em julgado.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS – Preliminar – Restituição de valor apreendido – Desacolhimento – Caderno processual que indica que o numerário questionado é proveniente da prática do tráfico de drogas – Inexistência de prova segura acerca da origem lícita do dinheiro apreendido – Perda em favor da união corretamente determinada – Inteligência dos arts. 62 e 63 da Lei n.º 11.343/06 – Preliminar rejeitada. (...) Condenação mantida. (...) – Recurso desprovido”. (TJSP; Apelação Criminal 1500220-88.2021.8.26.0356; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mirandópolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/11/2021; Data de Registro: 08/11/2021) (Ênfase minha).

Oportunamente, também após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeçam-se o mandado de prisão e, com o cumprimento, a guia de execução; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, conforme disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, c/c artigo 15, inciso III, da Constituição da República; c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais para as anotações necessárias; d) Oficie-se a autoridade policial nos termos do artigo 72, da Lei 11.343/06, sobre a amostra guardada para contraprova; e e) Adotadas as cautelas legais, arquivem-se.

P.I.C

Lorena, 08 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA